

1508140-78.2019.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Natália Berti

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prisão em flagrante de posse de 33,3g de maconha, 43g de cocaína, 22,5g de crack e 1 litro de lança-perfume. Versão defensiva inverossímil e isolada. Impossibilidade de furtar credibilidade à palavra dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO

Processo Digital nº:

1508140-78.2019.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

29/11/2022

Aos 29 de novembro de 2022, às 14:30h, por meio virtual, em razão da regulamentação do teletrabalho, utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, na sala virtual de audiências da 1ª Vara desta Comarca de Mirassol-SP, onde presente se encontrava a MM. Juíza de Direito Titular, Exma. Senhora Doutora Natália Berti, acompanhada da escrevente ao final nomeada, foi verificada a presença do DD. Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ SILVIO CODOGNO, dos acusados WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS, acompanhado da defensora FABIOLA CAROLINE JOSÉ, TIAGO MICHEL DA SILVA, acompanhado do defensor Dr. MARCOS APARECIDO VILLA e EVERSON ANTONIO DE ABREU, acompanhado da defensora Dra. CINTHIA BONINI.

Aberta a audiência foi confirmada a identificação dos participantes mediante apresentação de documento com foto.

A seguir foi oportunizado aos acusados entrevistarem-se com seus defensores reservadamente.

Pelo sistema de gravação audiovisual, a MM. Juíza ouviu a vítima, qualificada nos autos, JOSÉ FERNANDO DE ANDRADE; inquiriu as testemunhas comuns do Ministério Público, de Welder e Thiago, qualificadas nos autos, sob compromisso, PC FABIANO GONÇALVES DE SOUZA e PC PABLO GARCIA AMARAL e interrogou os acusados, qualificados nos autos, WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS, TIAGO MICHEL DA SILVA e EVERSON ANTONIO DE ABREU.

Pelo Promotor e pelas defesas foi manifestado que desistiam da inquirição da testemunha EMILIO BRANDEMARTI NETO, o que foi deferido pela MM. Juíza. Durante os depoimentos foram tomadas as providências necessárias quanto à verificação da incomunicabilidade das testemunhas.

Os arquivos audiovisuais gravados nesta audiência ficarão armazenados no sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020.

A seguir pela MM. Juíza foi deliberado. "Vistos. Não havendo mais provas orais a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual, passando aos debates finais.

O Promotor e os defensores manifestaram-se em alegações finais pelo sistema de gravação audiovisual.

Pela MM Juíza foi proferida a r. Sentença:

Vistos.

WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS, vulgo Alemãozinho, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 17 de junho de 2019, durante a madrugada, na Rua Padre Ernesto, 2243, Jardim Souza, nesta cidade e comarca, WELDER, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um computador/CPU e um monitor de vídeo, avaliados em R\$ 1.200,00, uma maleta de implante, uma maleta preta contendo laser para tratamento dentário e outros objetos relacionados a profissão, avaliados em R\$ 20.000,00, um telefone celular, marca LG, avaliado em R\$ 300,00 (fls. 28/29), em prejuízo de José Fernando de Andrade.

Por sua vez, TIAGO MICHEL DA SILVA, já qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, porque, na mesma data, por volta de 11 horas, no Bloco P, apartamento 2, Bairro São Bernardo, em Mirassol-SP, adquiriu, em proveito próprio, a CPU e o monitor, pelo valor de R\$ 100,00, que sabia ser produto de crime.

Ainda, EVERSON ANTONIO DE ABREU, também qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, porque, na mesma data, em horário incerto, adquiriu, em proveito próprio, as duas maletas mencionadas, pelo valor de R\$ 50,00, que sabia ser produto de crime.

É dos autos que, no dia 17 de junho, durante a madrugada, aproveitando que a clínica dentária localizada no endereço estava fechada e sem qualquer pessoa no local, o denunciado Welder quebrou a janela do estabelecimento, por onde adentrou e surrupiou a CPU, o monitor, duas maletas profissionais e um aparelho celular, saindo do local na posse dos bens.

Desta feita, de posse dos objetos, no mesmo dia, se dirigiu até o bairro São Bernardo, conhecido como os "predinhos", local onde vendeu a CPU e o Monitor pelo valor de R\$ 100,00 para Tiago, o qual, a despeito da ciência acerca da origem ilícita do objeto oferecido, o adquiriu, sem qualquer nota e faltando parte dos equipamentos, ocultou-o em sua residência.

Ainda, na mesma ocasião, alienou as duas maletas para Everton, o qual, ainda que ciente da procedência ilícita, os recebeu em troca de R\$ 50,00 e mais 5 pedras de crack, segundo confessou o furtador.

É certo que a conduta do imputado foi gravada por câmera existente no local (fls. 40/55 e 56/71), sendo que a perícia restou prejudicada, haja vista que a vítima providenciou imediatamente o conserto da janela (fls. 27).

Outrossim, WELDER confessou o furto e as negociações, sendo possível a recuperação dos objetos adquiridos por Tiago, que admitiu a negociação, sendo os bens apreendidos e devolvidos a vítima (fls. 6/7).

Ademais, a vítima recuperou as duas maletas próximas ao local de onde foram comercializadas, bens estes encontrados por uma mulher não identificada, que os entregou a testemunha Emilio B. Neto, que repassou ao ofendido.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 e 27 de janeiro de 2022 (fls. 273 e 275).

Os réus foram citados (fls. 286,288 e 294), e apresentaram respostas à acusação (fls. 307/319, 320/325 e 327/328).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 331/332), ocasião em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da pretensão penal punitiva.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, sendo as provas suficientes tão somente para fundamentar um decreto condenatório em relação aos acusados Welder e Thiago.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), autos de exibição e apreensão (fls. 06/07), autos de reconhecimento (fls. 13/15) laudo pericial (fls. 56/71), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste em relação aos acusados Welder e Thiago.

A vítima José Fernando de Andrade declarou que tem gravação do furto. Os fatos ocorreram de madrugada. O rapaz ficou várias horas dentro da clínica. Ele entrou pela janela, o que é mostrado pelas câmeras. Ele ficou revirando a clínica, entrou e saiu. Ele levou vários equipamentos. A câmera mostrou toda a ação do furtador. Os fatos ocorreram de madrugada e a janela foi arrebentada para ingresso. Logo em seguida, mandou arrumar a janela. Recuperou parte dos bens, mas estavam estragados. Os equipamentos foram jogados no mato e uma mulher que morava próxima achou. Também foi levado um computador. O computador foi recuperado, mas a pessoa para quem o depoente repassou retirou tudo do computador. Tomou conhecimento, pela polícia, que os bens foram repassados para outra pessoa. O computador foi recuperado. Avisou os colegas dentistas do furto. Um dos colegas disse que uma cliente comentou que achou esses equipamentos, que eram objetos de dentista. Confirmou que eram os equipamentos do depoente e teve que mandar consertá-los. Não se recorda o nome do amigo. O aparelho a laser custava 16 mil reais. O motor para fazer implantes dentários custa de 10/12 mil reais. O prejuízo final não ficou mais que 10 mil, porque conseguiu consertar. Teve o gasto do conserto, mas não ficou barato. A mulher que encontrou as malas era paciente de um dentista. Os objetos encontrados com Emílio foram uma mala de laser e outra mala contendo um motor para fazer implantes dentários. Essa pessoa encontrou a mala no terreno baldio. Sobre o computador, a polícia recuperou-o. Foi até a delegacia e reconheceu o computador. Foi Emílio que o avisou que as malas foram encontradas. Não sabe dizer o valor aproximado da CPU.

O investigador de polícia Fabiano Gonçalves de Souza (testemunha comum) disse que chegou ao conhecimento da polícia sobre o furto. A vítima narrava que o indivíduo havia ingressado na clínica, furtado alguns produtos, além de um CPU e um monitor. Ao ver as imagens, reconheceram Welder, por praticar vários furtos e ser usuário de drogas. Conseguiram encontra-lo alguns dias depois. Ele confessou o furto e disse que vendeu CPU e monitor para uma pessoa chamada Thiago. Ele pediu 150 reais, mas Thiago pagou 100 reais. Thiago foi encontrado na posse dos objetos. Ele disse que vendeu a mala para Everson, pelo valor de 50 reais. Everson não foi encontrado. Porém, a vítima encontrou a mala, após informações que a mala estava perto do predinho. Thiago confirmou que comprou os objetos de Welder e que sabia que Welder era usuário de drogas. Não encontraram Everson para ser ouvido. Tanto Everson, como Thiago moravam nos predinhos e a mala foi encontrada próximo dos predinhos. Chegou a ver as imagens da câmera e era possível confirmar que era Welder. Ele é conhecido por furtos. Os fatos ocorreram de madrugada. Ele forçou a entrada, fez um dano na janela para entrar. Depois, saiu pela porta, usando uma chave que ficava no local. Não fizeram perícia, porque a vítima tinha consertado a janela. A vítima disse que ficou com receio de outros furtos e, por isso, providenciou o conserto. Welder esteve na delegacia e disse que tinha vendido a mala para Everson. A

vítima os procurou e disse que encontrou a maleta. Acredita que, após iniciarem as diligências, alguém teria dispensado as malas, para evitar a investigação. A vítima indica que quem achou as malas foi uma pessoa chamada Maria. O autor do furto informou o endereço de Everson, mas ele não foi encontrado no endereço declinado.

Por sua vez, o investigador Paulo Garcia Amaral (testemunha comum) informou que participou das diligências iniciais. Tomaram conhecimento do furto na clínica da vítima. Ao visualizar as imagens, viram que o autor era conhecido dos meios policiais, por ter praticado outros furtos. Ele era conhecido como Alemãozinho. Ele era morador de rua e usuário. Fizeram a entrevista, mostraram as imagens, o réu confessou a subtração do computador, monitor, uma maleta e implante. Ele disse que vendeu o monitor e computador para Thiago. Quanto à maleta, ele disse que vendeu para Everson. Foram aos predinhos e encontraram Tiago Michel, inclusive o computador estava ao lado dele. Michel conversou que pagou o valor de 100 reais pelo monitor e computador, ele sabia que o computador estava incompleto e que o réu era usuário. Não acharam Everson. Depois, tomaram conhecimento que uma mulher, chamada Maria, teria encontrado a maleta perto dos predinhos. A maleta estava em um terreno perto dos predinhos, onde morava Tiago e Everson. O imóvel onde houve o furto fica longe dos predinhos. Em um primeiro momento, Welder disse que deixou a maleta em um terreno baldio. Depois, ele afirmou que vendeu a maleta para Everson, inclusive fornecendo os endereços. Chegaram a ir no endereço de Everson, não estava morando mais no local. Não conseguiram contato com Everson. Welder teria dito que vendeu a maleta por 50 reais e 5 pedras de crack. O local é conhecido. Já a testemunha Emilio B Neto (testemunha comum)- dispensada.

Welder Iuri Azevedo Martins (acusado) disse que tem 25 anos. Está preso há 01 ano e 05 meses. Não exercia profissão. É solteiro. Não tem filhos. Disse que os fatos são verdadeiros. Não se recorda de ter arrombado a janela. A janela estava aberta, foi até a cozinha e pegou os objetos e saiu pela porta. Não se lembra de quebra de obstáculo. Só puxou a janela, para que ela abrisse. Vendeu os objetos nos predinhos. Não se recorda o que vendeu, mas acredita que foi para um só. Reconhece a assinatura de fl. 18. Confirma esse depoimento de fl. 18 e que vendeu para duas pessoas. Não se recorda da quebra da janela. Abandonou as malas, do lado dos predinhos. Não vendeu as malas, apenas as abandonou. Lembra-se de ter vendido o computador e o celular. Acha que foi para Everson. As malas foram abandonadas do lado do predinho, não vendeu para ninguém. Está arrependido e quer rever a família. Tiago Michel da Silva (acusado) disse que tem 39 anos. Está preso há 03 anos. Antes da prisão, era gesseiro. É solteiro. Não tem filhos menores de idade. Disse que os fatos são verdadeiros. Não tinha ciência que o computador era roubado, mas sabia que era origem duvidosa. Não tinha plena ciência que era furtado. Foi Welder quem vendeu, conhecia-o de vista. Não apresentou documento fiscal, nem em embalagem lacrado. O valor que adquiriu era um valor inferior, porque estava apenas a CPU, a tela, sem cabo, sem mouse, sem nada. Desconfiou da origem dos objetos pela forma que foi apresentado. Everson morava nos prédios, uns dois andares para cima. Não sabe se ele conhecia Welder. Disse que cometeu erros, mas sobre o computador, não imaginava que era produto de furto, mas que era algo da casa dele.

Everson Antonio de Abreu (acusado) disse que tem 27 anos. Trabalha como metalúrgico, com renda média de 500 reais por semana. É casado. Tem dois filhos, de 8 e 2 anos. Disse que estava trabalhando, entrava 7h e saía 17h. A esposa ligou e disse que a polícia estava no local, pegou um documento e levou. Pediu a esposa para dar o endereço do trabalho. Após uma hora, os policiais foram embora e levaram o RG, questionando-o se morava ali. Após 3 anos, ligaram e informaram sobre a audiência. Os fatos narrados na denúncia. Não conhece Welder e Thiago. Nunca comprou nada ou negociou nada com Welder. Reafirma que não conhece nenhum dos indivíduos. Não foi à delegacia, porque dois RGs e eles levaram apenas um deles. Achou que a polícia os procuraria. A esposa disse que os policiais foram ao local com os dois rapazes presos e pediu um documento com foto, dizendo que estavam procurando duas malas. Eles reviraram a casa e não acharam nada. Estava trabalhando no dia dos fatos. Não comprou nada.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para

fundamentar um decreto condenatório parcial.

I. Do crime de furto praticado pelo réu Welder Iuri Azevedo Martins (do artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Código Penal)

Após a oitiva das testemunhas e apreciação das provas acostadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito de furto.

O acusado, na fase extrajudicial, confirmou a prática do delito. Declarou que praticou o furto com rompimento de uma janela, esclarecendo quais foram os objetos subtraídos. Não bastasse isso, também confirmou que vendeu parte dos objetos para Thiago e Everson. Por fim, reconheceu ser ele mesmo o rapaz que aparece nas filmagens de câmeras (fl. 18).

Sobre o valor probatório da confissão livre e espontânea manifestada em pretório, ainda que parcial, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

“... a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Em juízo, o acusado confessou os fatos, negando apenas que tenha arrombado a janela para ingresso.

Por sua vez, os policiais civis declararam que, nas imagens de câmera, conseguiram reconhecer o acusado Welder, já conhecido nos meios policiais, como sendo o autor dos fatos. Acrescentaram, ainda, que o acusado confessou a prática do delito nos termos narrados na denúncia.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS - Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo - Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Relevância - Reconhecimento em solo policial e reconhecimento pessoal em juízo - Palavra dos policiais- Validade - Precedentes - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma correta - Pena-base fixada acima do mínimo legal por decisão motivada e bem fundamentada - Majoração das penas na terceira fase - Presença de duas causas de aumento - Concurso de agentes e emprego de arma - Princípio da individualização da pena - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502359-43.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prisão em flagrante de posse de 33,3g de maconha, 43g de cocaína, 22,5g de crack e 1 litro de lança-perfume. Versão defensiva inverossímil e isolada. Impossibilidade de furtrar credibilidade à palavra dos policiais apenas por sua função. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas,

atenuadas ao piso pela menoridade relativa. Afastamento do redutor com fundamentação inidônea. Mera menção à existência de registros de atos infracionais insuficientes para demonstrar dedicação ao crime. Penas reduzidas a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa. Possibilidade de regime inicial aberto e substituição da primeira por restritivas de direitos. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500192-38.2021.8.26.0545; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Soma-se a isso que o laudo pericial de fls. 40/55 também mostra, através de fotografias, a ação do furtador. Por fim, o acusado Tiago Michel da Silva reconheceu o acusado Welder como sendo o indivíduo que lhe vendeu parte dos objetos furtados (fl. 13).

Também está comprovado que o furto ocorreu mediante arrombamento (Art. 155, §4º, inciso I, CP), pois, conforme relatado pelo próprio réu na fase inquisitorial e pelos investigadores de polícia, houve ruptura de uma janela para ingresso no estabelecimento. No mesmo sentido, é o depoimento de José Fernando de Andrade, proprietário do estabelecimento vítima (fl. 27), o qual esclareceu que o autor ingressou por uma janela, após quebrá-la, acrescentando que providenciou o conserto antes da perícia.

Importante salientar que é possível a configuração de tal qualificadora, ainda que não realizada perícia, quando suficientemente evidenciada por outros meios de prova, o que de fato ocorreu no caso sub judice. Assim já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade comprovadas - Qualificadora bem delineada pela prova oral - Desnecessidade de perícia técnica - Precedentes - Condenação mantida - Penas fixadas no patamar mínimo legal - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500122-06.2019.8.26.0120; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cândido Mota - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (...) APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVAM O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. SISTEMA TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DE FORMA FUNDAMENTADA - PUNIÇÕES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDAS ATÉ DE FORMA MÓDICA - DOSAGEM QUE NÃO MERECE REPAROS - RECURSO NÃO PROVIDO (...) RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP Apelação Criminal nº 0001705-82.2016.8.26.0548; 4ª Câmara Criminal Rel. Ivana David; j. 19.06.2018)

Ademais, não resta qualquer dúvida que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno. Entretanto, malgrado o entendimento pessoal desta Magistrada, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. Isto porque, filio-me ao entendimento mais recente adotado em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1087). Com efeito, conforme acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 3ª Seção, no REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1087) (Info 738), foi fixada a seguinte tese: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

Observo que, à época dos fatos, o réu WELDER era primário e não ostentava maus antecedentes, já que não há nenhuma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos apurados, isto é, 17 de junho de 2019 (fls. 406/413). Reconheço, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, pois, apesar da retratação parcial em juízo, a confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar a

condenação.

II. Do crime de receptação praticado pelo réu Everson Antonio de Abreu (artigo 180, caput, do Código Penal)

Durante o inquérito policial, o acusado Everson não foi encontrado (fl. 185).

Em juízo, o acusado negou veementemente a prática do delito.

A negativa do réu não pode ser afastada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas em audiência.

Isto porque, embora o corréu Welder tenha indicado a participação de Everson na fase policial, fato é que, ouvido em juízo, Welder negou a venda para Everson, declarando que as malas foram abandonadas perto do prédio em que Everson e Thiago residiam. Tal informação é corroborada pelo depoimento dos investigadores, segundo os quais as malas estavam abandonadas, ao passo que o acusado não foi encontrado para ser ouvido.

Assim, verifica-se que nenhuma das testemunhas presenciou a receptação ou, efetivamente, indicou prova suficiente e indene de dúvidas sobre sua autoria quanto a Everson, sobretudo diante da retratação do corréu Welder, único meio de prova que comprovava efetivamente a venda para Everson.

Destarte, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor dos réus em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial.

Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada sobre a autoria da infração penal. A dúvida razoável deve ser resolvida em favor do acusado. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação. Uso de documento falso. Absolvição por insuficiência de provas.

Viabilidade. Ausência de exame pericial apto a comprovar a falsidade dos documentos. Elementos que não comprovam o conhecimento pela ré da suposta falsidade dos atestados, bem como de que os apresentou à empregadora nesta condição. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da acusada. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0056565-41.2011.8.26.0602. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 08/03/2016. Data de registro:

10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0000062-31.2013.8.26.0278. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Itaquaquecetuba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/06/2016. Data de registro: 14/06/2016).

HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À REAL RESPONSABILIDADE DO RÉU NA PROVOCAÇÃO DO ACIDENTE - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (Apelação 0005445-33.2012.8.26.0566. Relator(a): Willian Campos. Comarca: São Carlos. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/04/2016. Data de registro: 18/04/2016).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Portanto, na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

II. Do crime de receptação praticado pelo réu Thiago Michel da Silva (artigo 180, caput, do Código Penal)

Por sua vez, durante o inquérito policial, Thiago Michel da Silva confirmou que adquiriu o CPU e um monitor pelo valor de R\$ 100,00, de uma pessoa desconhecida, negando, porém, ter conhecimento sobre a origem ilícita (fl. 13).

Em juízo, o acusado Thiago confessou a prática do delito dizendo que desconfiou da origem dos bens adquiridos, embora não tivesse plena certeza da origem criminosa. Infere-se do conjunto probatório que o réu adquiriu objetos sabendo da origem criminosa, a configurar o tipo penal do artigo 180, caput, do CP. Com efeito, diante da sutileza da prova do conhecimento que informa o conceito da receptação e da inafastável carga subjetiva com que se a recebe, é necessário um conjunto de indícios suficientes para firmar convicção de que o réu sabia da procedência do bem que recebeu.

Na receptação dolosa, onde se exige ciência de parte do agente, de que adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa cuja procedência criminosa, bastaria ao réu negar esse conhecimento para ser, sempre e sempre, absolvido. Por isso que a jurisprudência, acertadamente, entende que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a situação.

E, da soma de todas essas circunstâncias, é por demais evidente a certeza inquestionável de que o réu, conscientemente e de livre vontade, comprou os objetos descritos na denúncia com o conhecimento de sua origem criminosa, caracterizando, assim, o dolo direto que tipifica o delito em questão.

Deveras, Thiago adquiriu um monitor e um CPU, pelo ínfimo valor de R\$ 100,00. Além da evidente desproporção entre o valor de mercado dos objetos e o valor da aquisição, os objetos foram vendidos por pessoa desconhecida, usuária de drogas, sem partes importantes e sem qualquer documento comprobatório de propriedade (nota fiscal, por exemplo). Logo não é crível que o acusado não tivesse conhecimento da origem espúria dos objetos. Tal situação denota o dolo para verificação da receptação dolosa.

Dessa forma, presente o dolo, impossível a desclassificação para a receptação culposa. A defesa do acusado não apresentou quaisquer documentos que comprovassem a posse anterior lícita dos objetos. Nesse sentido:



RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a posse de aparelho celular furtado no dia anterior. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como do dolo, diante das circunstâncias da abordagem. Condenação mantida. Penas mínimas, fixado o regime aberto e substituída a corporal, na forma do artigo 44, do CP. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0000027-69.2018.8.26.0319; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes(...). (grifei) (STJ - HC: 398211 SP 2017/0099369-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Também não se aplica o artigo 180, §5º, CP, o qual dispõe que: "Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155". O artigo 155, §2º estabelece que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa". No caso, a receptação não envolve bem de pequeno valor e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Portanto, a aplicação do benefício é indevida.

Verifico que o acusado TIAGO já possuía mais de uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos, o que permite o reconhecimento da reincidência e da presença de maus antecedentes (fls. 360/370). Reconheço, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea.

Assim, não há dúvidas da prática dos delitos narrados na denúncia, sendo o caso de condenação dos réus Welder e Thiago.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição, e às diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS (artigo 155, §4, inciso I, do CP)

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, porque todas as circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos e da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo já fixado (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Para o cumprimento inicial da pena, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, CP. Em que pese a existência de várias condenações transitada em julgado, todas elas são posteriores à data dos fatos ora analisados e, portanto, não podem ser utilizadas em prejuízo do réu.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 20 dias-multa (10 dias-multa em cumulação à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise do artigo 77, CP.

TIAGO MICHEL DA SILVA (artigo 180, caput, do CP)

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, porque as demais circunstâncias são normais e esperadas delitos desta natureza. Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compenso-as e mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, a pena definitiva é fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Para o cumprimento inicial da pena, fixo o regime semiaberto, pois o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, mas colaborou com a apuração dos fatos, confessando-os.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ausentes os requisitos do artigo 44, CP, pois o acusado é reincidente. Pelos mesmos motivos, fica prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (artigo 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

CONDENAR WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS, RG: 52381659, nascido em 17/06/1997, filho de Edson da Silva Martins e Vania Aparecida de Azevedo, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

ABSOLVER EVERSON ANTONIO DE ABREU, RG: 44239964, nascido em 15/03/1995, filho de Edison Antônio de Abreu e Marilza Barbosa Marques de Abreu, das sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONDENAR TIAGO MACIEL DA SILVA, RG: 42518842, CPF: 331.822.558-43, nascido em 06/12/1983, filho de Margarida Olegária da Silva, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

Condeno os acusados Welder e Thiago ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Os réus Welder e Thiago poderão recorrer em liberdade, porque não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Comunique-se à vítima. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo réu (artigo 387, IV, CPP), porque não há pedido expresso e a questão não foi submetida ao crivo do contraditório, o que é exigido pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva de recolhimento, se for o caso. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição. Custas na forma da lei. Após a prolação da sentença foram consultados os sentenciados e o Ministério Público quanto ao interesse em recorrer.

O Ministério Público irá analisar o cabimento do recurso no prazo legal, pedindo vista dos autos.

A defesa de TIAGO MACIEL DA SILVA irá recorrer.

A defesa de EVERSON ANTONIO DE ABREU não irá recorrer.

Pela MM. Juíza foi deliberado: "Vistos. Intime-se o réu WELDER HIURI AZEVEDO MARTINS, pessoalmente, para manifestar-se em relação ao interesse recursal. Recebo o recurso de apelação da defesa de TIAGO MACIEL DA SILVA e concedo oito dias para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público.

Regularizadas as diligências pertinentes, expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a), se nomeado(a), e, remeta-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Publicada na sala das audiências, saem os presentes devidamente intimados. CUMPRA-SE". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai assinado digitalmente pelo MM. Juiz, que, por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos. Eu, Mariana Bandeira Fucci Farinazzo, escrevente técnico judiciário, digitei.